

1513595-21.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Está em liberdade condicional por prática de tráfico de drogas (fls. 13).

Na fase policial, o réu CRISTIANO, ouvido na condição de testemunha, afirmou que é amigo de GILBERTO e EDILSON. Hoje, estava no bar tomando cerveja. Chegou no bar por volta das 17h. Por volta das 18h, chegou o EDILSON. Permaneceu com EDILSON no bar. Por volta das 20h, o GILBERTO encontrou com o declarante e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513595-21.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513595-21.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

CRISTIANO CARDOSO DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

EDILSON DA SILVA FRANCISCO (R.G. 35960597/SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; GILBERTO GUILHERME LIMA DA SILVA (R.G. 47441738/SP) foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal; e CRISTIANO CARDOSO DOS SANTOS (R.G. 46648507/SP) foi denunciado como incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal.

Conforme consta da denúncia, no dia 9 de junho de 2022, por volta das 19 horas, na Avenida Matias Beck, altura do nº 437, Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de São Paulo, EDILSON DA SILVA FRANCISCO e mais três comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de esforços, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça contra LUCIANA DOURADO PEREIRA um celular iPhone 11, avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), da citada vítima. Consta também que, no dia 9 de junho de 2022, por volta das 22h45min, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, altura do nº 765, Campo Grande, nesta cidade e Comarca de São Paulo, GILBERTO GUILHERME LIMA DA SILVA conduzia, em proveito próprio e alheio, o veículo Hyundai HB20S 1.6 Comfort, de cor preta, modelo 2015 e de placas FMZ-8120 (São Bernardo do Campo), avaliado em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), coisa que sabia ser produto de crime.

Constou ainda que, no dia 10 de junho de 2022, de madrugada, nas dependências do 11º D.P. - Santo Amaro, situado na Rua Padre José de Anchieta, nº 138, Santo Amaro, nesta cidade e Comarca de São Paulo, CRISTIANO CARDOSO DOS SANTOS fez afirmação falsa como testemunha em inquérito policial com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Segundo se apurou, no dia 7 de junho de 2022, na cidade e Comarca de São Bernardo

do Campo, MAURÍCIO OROSCO DELPHINO teve roubado, dentre outros bens, seu veículo Hyundai HB20S 1.6 Comfort, de cor preta, modelo 2015 e de placas FMZ-8120 (São Bernardo do Campo), conforme boletim de ocorrência acostado a fls. 74/76; e, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, GILBERTO recebeu referido veículo sabendo tratar-se de produto de crime.

No dia 9 de junho de 2022, após deliberarem a prática delitiva, EDILSON e mais três comparsas não identificados, em um veículo preto, deslocaram-se até as cercanias do Colégio Pinheiro, situado na Avenida Matias Beck, nº 437, Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de São Paulo.

Lá estava a vítima LUCIANA, com duas crianças no carro, indo buscar a enteada no referido colégio. Quando a enteada já se encontrava embarcada no carro e enquanto LUCIANA manuseava seu celular iPhone 11, EDILSON e mais dois comparsas, que haviam desembarcado do tal veículo preto, se aproximaram, cada um do lado do carro de LUCIANA, tendo EDILSON, na posse de uma arma, batido com ela no vidro da janela do motorista, ordenando à LUCIANA "desce, desce, desce".

Tendo em vista a quantidade de roubadores, o emprego da arma e as três crianças que se encontravam no veículo, LUCIANA não reagiu, tendo entregado a EDILSON o referido iPhone. Contudo, EDILSON disse que queria o carro, ocasião em que foi permitido que LUCIANA desembarcasse as três crianças, ocasião em que EDILSON e os dois comparsas embarcaram no veículo.

Ocorre que o segurança do Colégio logo apareceu, fazendo com que EDILSON e os dois comparsas desembarcassem do veículo e de lá se evadissem na posse do celular de LUCIANA, consumando o roubo.

A autoria delitiva quanto ao roubo – ao menos em desfavor de EDILSON – e quanto à receptação somente foi esclarecida porque ainda na noite do roubo, o Projeto Radar detectou que o Hyundai HB20S roubado de MAURÍCIO estava circulando pelas proximidades onde patrulhavam os Policiais Militares VÍTOR HUGO DE PAULA GARCIA e ONIVALDO GARCIA TAIÓQUI.

Referidos policiais passaram a diligenciar a localização de referido veículo, vindo a avistá-lo. Fizeram então um breve acompanhamento até que GILBERTO, seu motorista, se perdeu e foi obrigado a estacionar o carro. Estavam nele EDILSON no banco do passageiro e CRISTIANO CARDOSO DOS SANTOS no banco traseiro.

Em revista nos três ocupantes do carro, nada de ilícito foi encontrado.

Informalmente, GILBERTO disse que teria recebido o carro de um amigo para dar carona a algumas mulheres.

Em consulta ao sistema policial, os policiais verificaram que três agentes teriam praticado um roubo ainda naquela noite, valendo-se de um carro de cor preta, justamente a cor do Hyundai e justamente a quantidade de pessoas embarcadas nele. Diante disso, EDILSON, GILBERTO e CRISTIANO foram encaminhados até o 11º D.P. – Santo Amaro.

Na delegacia, MAURÍCIO, o proprietário do Hyundai, não reconheceu os agentes como os autores do roubo.

Já a vítima LUCIANA, com segurança, reconheceu EDILSON como um dos roubadores de seu celular, mormente aquele que lhe abordou diretamente na posse de uma arma.

Ao serem formalmente interrogados, EDILSON disse ser inocente.

GILBERTO disse que uma pessoa de nome Judson teria lhe pedido para levar umas garotas para casa e, para tanto, lhe teria emprestado o Hyundai dos autos. Disse também não saber onde mora Judson. Quando retornava da referida carona, teria sido abordado pelos policiais quando conduzia o Hyundai. EDILSON e CRISTIANO haviam acabado de chegar na rua, por volta das 21h.

Inquirido na condição de testemunha no inquérito policial já na madrugada do dia 10 de junho, CRISTIANO contou versão diversa e de modo a conferir um álibi a EDILSON. Disse que estava em um bar tomando cerveja com EDILSON desde às 18 horas do dia anterior. Por volta das 20 horas, chegou GILBERTO. Após, uma pessoa desconhecida abordou GILBERTO e pediu para ele levar umas meninas para as casas delas no citado Hyundai. GILBERTO aceitou, sendo que tanto CRISTIANO quanto EDILSON acompanharam GILBERTO na referida carona. Na volta, foram abordados pelos policiais.

A denúncia foi recebida em 20 de junho de 2022 (fls. 176/177) e, em razão da

prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi na modalidade virtual (fls. 241/244).

Os réus foram citados (fls. 214, 216 e 303). Resposta à acusação apresentada (fls. 220 e 303/304). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e iniciada a instrução criminal.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas a vítima do roubo e duas testemunhas comuns. Ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, regime inicial diverso do fechado, detração penal, concessão do direito de recorrer em Liberdade e outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu EDILSON pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas; do réu GILBERTO pela prática do crime de receptação dolosa; e do réu CRISTIANO pela prática do crime de falso testemunho.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PROCEDÊNCIA da ação penal, apesar dos argumentos da nobre defesa.

A materialidade dos delitos está estampada nos autos, principalmente através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), boletim de ocorrência do crime antecedente à receptação (fls. 74/76), termos de declarações das vítimas e testemunhas (fls. 10/11 e 17/21), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 31), bem como pela farta prova oral colhida em Juízo.

A autoria e o dolo dos agentes também restaram cabalmente comprovados. Senão vejamos:

Durante o interrogatório policial, o réu EDILSON disse ser inocente. Passou a tarde inteira em sua casa. Não praticou o roubo (fls. 12).

Durante o interrogatório policial, o réu GILBERTO afirmou que EDILSON e CRISTIANO são amigos. Um rapaz de nome JUDSON pediu ao interrogando para levar umas meninas utilizando o Hyundai/HB20, placa FMZ8120. Deixou as garotas nas casas delas e, durante o retorno, foi abordado por policiais militares. Estava dirigindo o citado veículo no momento da abordagem. EDILSON e GILBERTO tinham acabado de chegar na rua, quando os encontrou por volta das 21h. Não sabe onde mora o JUDSON. Ficou o dia todo trabalhando como auxiliar de pintor. Está em liberdade condicional por prática de tráfico de drogas (fls. 13).

Na fase policial, o réu CRISTIANO, ouvido na condição de testemunha, afirmou que é amigo de GILBERTO e EDILSON. Hoje, estava no bar tomando cerveja. Chegou no bar por volta das 17h. Por volta das 18h, chegou o EDILSON. Permaneceu com EDILSON no bar. Por volta das 20h, o GILBERTO encontrou com o declarante e com EDILSON no bar. Uma pessoa desconhecida veio e pediu ao GILBERTO para que levasse umas mulheres para casa delas. Para tanto, a citada pessoa ofereceu um veículo Hyundai/HB20, placa FMZ8120, para que GILBERTO levasse as garotas. O declarante e o EDILSON decidiram ir junto com GILBERTO no carro. Deixaram as meninas nas casas delas. No retorno, foram abordados por policiais militares. No momento da abordagem, o GILBERTO estava dirigindo o carro e o declarante estava no banco de trás (fls. 14).

Em Juízo, o réu EDILSON alegou fazia pouco tempo que estava na rua. Conseguiu um emprego e não conseguiu dar baixa no fórum por causa da pandemia. Foi chamado para descarregar um box no Ceasa. Num dia que estava sem trabalhar, pois a máquina havia quebrado. Encostou numa quebrada do bairro e lhe ofereceram um carro para vender. Valia uns 15 mil de entrada. Ofereceu 10 mil de entrada. As meninas do Grajaú ficaram bebendo com o depoente. O Gilberto chegou do serviço e passou por ali.

Pediu para o Gilberto dirigir o carro e levar as meninas. No trajeto, foram abordados pela polícia. Não prestou depoimento na delegacia e assinou o documento forçado. Conhece o Cristiano do Bairro. O carro que lhe foi oferecido era uma HB20

as 16:00 hs. Ele saiu com o carro e retornou as 17. Levaram as meninas para o Grajaú, por volta das 19:00. Quando estavam voltando do Grajaú foram abordados. Em Juízo, o réu GILBERTO alegou que voltou do trabalho, por volta das 18:30 hs. Passou pela rua de sua mãe e viu o EDILSON e um rapaz de nome Judson. Eles estavam bebendo com umas meninas. Conversaram um pouco e ele disse que havia acabado de comprar um carro do Judson e queria levar as meninas no Grajaú. Respondeu a ele que iria até a casa de sua mãe, fez algumas coisas. Voltou para ajudar o EDILSON e disse que não podia passar das 22:00 na rua. Tomou o volante e deixou as três meninas. Estavam em seis no carro. Na volta, o depoente estava dirigindo, sendo que Cristiano e Edilson estavam no carro. Logo em seguida, a polícia os parou. O EDILSON assumiu que o carro era dele e que tinha documento. Não sabia que o carro era roubado. Era uma HB20, bem conservado. Sabia que ele estava na fazia pouco tempo. Acreditou que estava tudo certo, pois viu o rapaz dando o documento para ele. Não conferiu o documento. Somente concordou em dirigir o carro, pois ele estava muito embriagado.

Em Juízo, o réu CRISTIANO não foi ouvido, pois revel.

Todavia, as versões apresentadas pelos réus não merecem qualquer credibilidade, vez que inverossímeis, bem como não encontram qualquer respaldo na prova dos autos, sendo, em verdade, contraditadas pelos firmes depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.

Pois bem.

a) Análise com relação ao crime de roubo imputado ao réu EDILSON:

A vítima do crime de roubo, que reconheceu o réu EDILSON com segurança em solo policial (fls. 30), tornou a confirmar a materialidade e autoria do crime de roubo que culminou na subtração de seu celular.

Assim, a vítima LUCIANA, em Juízo, narrou que no dia dos fatos foi buscar sua enteada na escola e estava com outras duas crianças no carro, todas com cerca de onze anos. Foi abordada por três homens. Entregou seu celular, mas o homem disse que queria o carro. Passou a retirar as crianças do carro e assim que conseguiram se afastar do veículo, o segurança da escola agiu armado e conseguiu que eles saíssem do veículo. Eles conseguiram fugir levando o celular (Iphone 11). Depois a polícia entrou em contato dizendo que eles haviam sido detidos e na delegacia conseguiu reconhecer apenas um deles. Hoje consegue reconhecer o número 2 (réu EDILSON). A escola deu muito apoio depois da fuga, pois ficaram muito nervosas. Através das câmeras de segurança viram que um carro preto deixou os três no local para cometer o roubo e o motorista ficou no carro. Não se recorda do modelo do carro.

Importantíssimo o depoimento da vítima, pois vivenciou o crime, narrou com precisão os fatos e não conhecia o réu até aquela data, não tendo motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicá-lo.

Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: “Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante” (TACRIM-SP - AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226). “PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes contra o patrimônio, principalmente no de roubo, a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o modus operandi utilizado pelo agente, assume preponderância e autoriza a condenação”. (TACrimSP - Ap. nº 945.093/2 - 16ª Câm. - Rel. Ubiratan de Arruda - J. 18.05.95 - RJDTACRIM 26/172).

Doutrina e Jurisprudência não destoam quanto à validade da palavra da vítima:

"Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse de lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos

crimes de roubo, extorsão mediante seqüestro, etc". (Júlio Fabbrini Mirabete, Proc. Penal, 2ª Ed. pág. 279).

A narrativa da vítima foi, inclusive, totalmente corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha de acusação VITOR HUGO, policial militar, em Juízo, narrou que, através do Sistema de Inteligência da Polícia, o Projeto Radar acusou o veículo HB20 e a equipe estava próxima. Tentaram a abordagem, mas houve fuga, até que perderam o controle do carro e sofreram uma leve colisão. Conseguiram abordar o três. O GILBERTO era o condutor. Em entrevista informal sobre o carro, confessaram que sabiam que era produto de roubo. Foram conduzidos à delegacia. O COPOM, então, informou que o veículo HB20 estava envolvido num roubo ocorrido horas antes. A vítima estava numa Renegade. Os roubadores tentaram levar a Renegade, mas não conseguiram e acabaram levando só o celular. A vítima foi à delegacia e reconheceu o EDILSON como um dos autores do roubo do celular. Não levaram a Renegade, porque a vítima saiu gritando, os roubadores não conseguiram tirar a criança da cadeirinha, algo assim. Não se recorda se a escola captou imagens do roubo. O CRISTIANO alegou que estava num bar com os corréus no momento do roubo. Pediram os nomes das meninas para comprovar a alegação, mas ninguém confirmou. Eles entraram em contradição, porque o horário em que estariam juntos no bar coincidia com o horário do roubo. Não conhecia os réus de outras abordagens. Eles confessaram que o carro era produto de ilícito, dizendo que pegaram de um rapaz no bar, cujos dados não declinaram. Também não falaram os nomes das meninas. Nada do que eles alegaram tinha lógica.

A testemunha de acusação ONIVALDO, policial militar, em Juízo, disse que a equipe de Força Tática estava em patrulhamento, quando o COPOM irradiou que o veículo HB20, placas FMZ-8120, cor preta, havia acabado de passar por um radar inteligente, nas proximidades de onde estavam. Visualizaram o veículo e confirmaram o emplacamento com o COPOM, que informou que era produto de roubo. Acionaram os sinais sonoros e luminosos. Porém, não atenderam à solicitação de parada e se evadiram com o veículo. Iniciaram acompanhamento, informando a rede de rádio o caminho para fazer o cerco. Eles tentaram uma conversão pela contramão e acabaram perdendo o controle do veículo, pois estava chovendo. Efetuaram a abordagem e identificaram os três indivíduos. Na condução, estava o GILBERTO. Indagados, eles disseram que não tinham praticado o roubo do veículo, que estavam na comunidade e pegaram o carro para levar umas garotas embora e que estavam cientes de que era produto de roubo. Não declinaram de quem pegaram o veículo. Foi dada voz de prisão por receptação. Ainda por consultas junto ao COPOM, tomaram ciência do roubo cometido horas antes, em que a vítima estava no Renegade e teria sido subtraído um aparelho celular. O COPOM constatou que nesse roubo havia o envolvimento do HB20. A vítima compareceu à delegacia e reconheceu o EDILSON como um dos autores do roubo, cometido por quatro agentes. O celular não foi localizado. Pela delegacia, tomaram ciência de que esse mesmo veículo teria participado de um roubo em São Bernardo do Campo. Indagados separadamente, os três disseram que estavam na comunidade desde as 18h, bebendo e usando drogas numa festa, e que uma pessoa teria pedido para levar as garotas embora com o veículo HB20. O CRISTIANO deu o horário do roubo em que EDILSON foi reconhecido. Teve contato com a vítima Luciana na antessala da delegacia. A vítima disse que estava em frente a um colégio para buscar um familiar, quando quatro indivíduos tentaram levar o veículo, mas não conseguiram, porque houve intervenção de um segurança da escola. Pegaram ela a força, retiraram do veículo, retiraram a criança. Acabaram levando só o celular. A conversa que teve com a vítima foi informal. Ela reconheceu o EDILSON sem sombra de dúvidas. Conseguiram imagens da escola em que é possível ver o HB20 envolvido. Os réus falaram que estavam reunidos por volta das 18h, quando estava anoitecendo. A abordagem foi às 23h. Não declinaram o nome do indivíduo que teria emprestado o veículo e tampouco das meninas. Não acompanhou os interrogatórios formais.

Os policiais, portanto, confirmaram que, através do Projeto Radar, o Hyundai HB20S – produto de roubo – foi detectado circulando nas proximidades. Em diligência, localizaram o veículo e abordaram os três ocupantes: GILBERTO (condutor), EDILSON (passageiro) e CRISTIANO (banco de trás). Com eles, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, em consulta ao sistema policial, verificaram que três agentes teriam

praticado um roubo ainda naquela noite, valendo-se de um carro de cor preta. Diante disso, todos foram conduzidos à delegacia, onde a vítima do roubo reconheceu somente EDILSON como um dos autores do delito cometido horas antes.

E nem se diga que a palavra dos policiais não tem valor probante. Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial, quando corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na palavra de policiais que realizam o flagrante é hábil a embasar juízo condenatório se corroborada por outros elementos de convicção e não houver concreto motivo de suspeição de tais testemunhos. 2. Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem atos de execução expressos no núcleo do tipo penal, basta que, de qualquer modo, concorram para o crime, pois concorrer significa, voluntária e conscientemente: contribuir, influir, cooperar, colaborar, ajudar e auxiliar." (TJPR - Ap. Criminal nº 290.659-4 - 3ª Câmara Criminal - Altônia - Relator Lilian Romero - J. 16.06.2005).

Ademais, os depoimentos dos policiais são, na sua essência, harmônicos entre si, sendo certo que as pequenas divergências neles contidos não têm o condão de enfraquecer a prova acusatória.

Assim, nota-se que a narrativa da vítima se coaduna com os relatos dos policiais ouvidos, sob o crivo do contraditório.

Desta feita, deverá o réu EDILSON responder pelo delito de roubo descrito na denúncia.

Não há dúvidas quanto à grave ameaça presente na conduta do réu, pois a vítima foi subjugada através da exibição de um objeto que parecia ser uma arma de fogo da cor preta.

Está presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, uma vez restou comprovado que o réu cometeu com identidade de propósitos e em unidade de desígnios com mais três comparsas não identificados.

O crime se consumou, pois o celular subtraído não foi recuperado.

Portanto, comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo descrito na denúncia, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, é de rigor a condenação do réu EDILSON pelo crime previsto artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

b) Análise com relação ao crime de receptação imputado ao réu GILBERTO:

Analisando atentamente o acervo probatório e considerando os veementes elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo do agente, restando suficientemente demonstrado que GILBERTO tinha conhecimento da origem ilícita do veículo.

A negativa apresentada pelo réu é frágil, pouco plausível e restou completamente isolada diante das demais provas colacionadas aos autos.

É de rigor ressaltar que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo que, no caso concreto, caberia ao réu produzir provas que desprestigiasses a palavra das testemunhas.

No caso dos autos, resta claro que o réu GILBERTO sabia da origem espúria do veículo e, mesmo assim, aceitou receptá-lo em proveito próprio, pois, não bastasse a contemporaneidade entre o roubo e a receptação, GILBERTO não soube ou não quis apresentar qualquer detalhe sobre as qualificações do tal Judson, bem como assumiu desconhecer a situação financeira do recém egresso EDILSON que teria adquirido o

carro em questão momentos antes. Ademais, as circunstâncias em que lhe teria sido emprestado o carro – em um bar, de noite, sem qualquer documento, para dar carona às mulheres que também sequer se conseguiu dar os nomes ou qualificação – revela que GILBERTO, nestas condições, sabia tratar-se o veículo de produto de crime. Vale lembrar que quem não apresenta explicação plausível que justifique a posse de boa-fé, altera a presunção, a concluir ter ele plena ciência da origem criminoso daquele objeto, mormente em se tratando de veículos, que constituem cobiçados produtos de furtos e roubos nas grandes cidades.

Assim, apesar dos argumentos aduzidos pela digna Defesa, torna-se impossível se cogitar da absolvição, porquanto os elementos probatórios e as veementes circunstâncias indiciárias demonstram que a conduta do réu subsume-se à norma penal disposta no artigo 180, caput, do Código Penal.

Desta feita, apesar dos argumentos da defesa, a condenação do réu GILBERTO como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, é medida que se impõe.

c) Análise com relação ao crime de falso testemunho imputado ao réu CRISTIANO: Tratando-se de crime formal, sua consumação independe de efetiva influência no procedimento em que prestado.

Assim, é suficiente a comprovação de que o réu CRISTIANO fez afirmação falsa como testemunha no inquérito policial.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que CRISTIANO faltou com a verdade quanto do depoimento de fls. 14, haja vista que no período em que afirmou estar tomando cerveja com EDILSON, este e mais três comparsas efetuavam o roubo em detrimento de LUCIANA, como descrito por ela em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, impõe-se a condenação do réu CRISTIANO pela prática do crime previsto no artigo 342, §1º, do Código Penal.

PASSO À DOSIMETRIA DAS PENAS.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis. Assim, fixo as penas-bases nos patamares mínimos em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para o roubo, em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para a receptação e em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para o falso testemunho.

Na segunda fase, verifico que os três réus são reincidentes (fls. 198/200, 201/204 e 205/210).

Assim, majoro as penas em 1/6 (um sexto), fixando-as em 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA para o roubo, em 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA para a receptação e em 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA para o falso testemunho.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, com relação ao crime de roubo, incide somente a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, motivo pelo aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA.

No crime de falso testemunho, incide somente a causa de aumento prevista no artigo 342, §1º, do Código Penal. Por isso, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Com relação ao crime de receptação, não há causas de aumento e de diminuição a serem aplicadas, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

- i) CONDENAR o réu EDILSON DA SILVA FRANCISCO (R.G. 35960597/SP), qualificado nos autos, à pena de 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.
- ii) CONDENAR o réu GILBERTO GUILHERME LIMA DA SILVA (R.G. 47441738/SP), qualificado

nos autos, à pena de 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.
iii) CONDENAR o réu CRISTIANO CARDOSO DOS SANTOS (R.G. 46648507/SP), qualificado nos autos, à pena de 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 342, §1º, do Código Penal.

Diante da reprovável vida criminal pregressa dos três réus, incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional das penas (artigos 44, e 77, caput, do Código Penal), seja porque reputo insuficiente à reprimenda das condutas, seja porque ausentes os requisitos legais.

Com relação ao réu EDILSON, atentando-se à reincidência, gravidade em concreto do crime de roubo e quantidade total da pena, o regime inicial de cumprimento de penas será o FECHADO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que o réu ficou preso preventivamente.

No que tange ao réu GILBERTO, atentando-se à reincidência, gravidade em concreto do crime de receptação e quantidade total da pena, o regime inicial de cumprimento de penas será o SEMIABERTO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que o réu ficou preso preventivamente.

Pelos mesmos motivos e considerando que os réus EDILSON e GILBERTO permaneceram presos no curso do processo, não faculto a eles a oportunidade de recorrer em liberdade. Recomendem-se os acusados nos estabelecimentos penais em que se encontram. Oportunamente, expeçam-se as guias de recolhimento.

Por fim, com relação ao réu CRISTIANO, atentando-se à reincidência, gravidade em concreto do crime de falso testemunho e quantidade total da pena, o regime inicial de cumprimento de penas será o SEMIABERTO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal. De outro lado, considerando que o acusado respondeu solto ao processo, faculto a ele a oportunidade de recorrer em liberdade. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas devidas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA